



CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. **49** Registro delle Delibere
del **20/05/2022**

OGGETTO

Aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto Incendi) - Anno 2022 (I semestre), ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000 n° 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - Approvazione elaborati progettuali ed elenco provvisorio.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2022 del giorno 20 mese di maggio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21 novembre 2000, che dispone in merito alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed assegna agli enti competenti “compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Visto in particolare l’art. 10 della succitata normativa, che prescrive al:

-comma 1: *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia per la pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni degli eventi previsti dal presente comma. deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia”;*

-comma 2: *“i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale di cui al comma 1 dell’art. 3 a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’Albo Pretorio Comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1”;*

Rilevato che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dall’ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - che redige annualmente un elenco delle aree boscate e non, percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale incendi ed alla conseguente applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposti dalla legge n° 353/2000;

Effettuata la verifica sul portale SIM dei report degli incendi da cui si è rilevato che si sono verificati in varie date degli incendi boschivi, come risulta dalla lista alla presente allegata;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 13/01/2015 è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco;

Ritenuto dover procedere all’aggiornamento, a mente della predetta Legge n° 353/2000, il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco da perimetrare al fine dell’applicazione dei previsti vincoli, con i dati afferenti fino al I semestre 2022;

Visti gli elaborati tecnici del “Catasto incendi con le aree percorse dal fuoco”, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge n° 353/2000, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dall’arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno finanziario in quanto le procedure tecniche per l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco sono state effettuate dall’U.T.C.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il comma 2 dell’art. 10 della Legge 21.11.2000 n° 353;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare gli elaborati tecnici del “Catasto incendi con le aree percorse dal fuoco nel territorio comunale - Anno 2022 (I semestre)”, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge n° 353/2000, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dall’arch. Antonio Macaluso;
2. di approvare, altresì, l’elenco provvisorio di cui agli elaborati “Database Particelle Catastali” e “Database Particelle Vincoli” del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi della legge 21.11.2000 n° 353, ove risultano indicati:
 - ✓ i dati relativi alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco con i riferimenti catastali (foglio, particelle, qualità, ditta catastale, superficie catastale delle particelle);
 - ✓ i dati relativi all’incendio (data e superficie percorsa dal fuoco riferita ad ogni singola particella catastale);
 - ✓ l’individuazione delle aree percorse dal fuoco (boschi e pascoli) oggetto di vincolo ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353/2000 e s.m.i., con la specifica del periodo di validità distinto per tipologia di vincolo, così come specificato al comma 1 dello stesso art. 10 della Legge n° 353/2000;
3. di dare atto che sulle aree vincolate ed individuate nella Tav. “Database Particelle Vincoli” del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della legge 21.11.2000 n° 353 gravano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 10 della Legge n° 353/2000, con decorrenza dalla data dell’avvenuto incendio;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo ed ai relativi allegati tecnici, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge n° 353/2000, all’Albo Pretorio on line, per 30 giorni naturali e consecutivi, affinché chiunque, entro il predetto termine, possa prenderne visione e formulare eventuali osservazioni;
5. di disporre, ai fini di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale comunale, costituendo tale avviso comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90;
6. di rimandare ad un successivo atto deliberativo la valutazione delle eventuali osservazioni presentate, nonché l’approvazione definitiva - entro i successivi 60 giorni - del “Catasto incendi con le aree percorse dal fuoco nel territorio comunale” da parte della Giunta Comunale, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre gli atti necessari e conseguenti.

Con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci